

3002436-17.2013.8.26.0456

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

201/2013 - Delegacia de Polícia de Pirapozinho, 1720/2013 - Delegacia de Polícia de

Pirapozinho, 305/2013 - Delegacia de Polícia de Pirapozinho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTAIR DA SILVA

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 3002436-17.2013.8.26.0456 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

3002436-17.2013.8.26.0456

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

201/2013 - Delegacia de Polícia de Pirapozinho, 1720/2013 - Delegacia de Polícia de

Pirapozinho, 305/2013 - Delegacia de Polícia de Pirapozinho

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALTAIR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em face do réu VALTAIR DA SILVA, sendo-lhe imputada a prática do (s) delito (s) descrito (s) no (s) artigo (s) 155, caput, do Código Penal e artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do mesmo Estatuto Penal.

A denúncia foi recebida em 17/02/2014 (fls. 55), primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

Pois bem.

Analizando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições pessoais do réu, o que inclui seus antecedentes criminais, concluo que, se condenado fosse, não receberia uma pena superior a 01 ano, ou seja, mais que a pena mínima prevista em abstrato ao(s) delito(s) cuja prática lhe é imputada.

Assim, o prazo da prescrição da pretensão punitiva do delito narrado na denúncia, com fundamento na pena em concreto, em caso de eventual condenação, seria de 04 anos, de acordo com a redação do art. 109, V, do Código Penal.

Nesse contexto, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data decorreram mais de 04 (quatro) anos, já descontando eventual período em o processo ficou suspenso, estaria presente a prescrição da pretensão punitiva retroativa uma vez proferida sentença penal condenatória.

Como consequência, estando fadado à inutilidade, o Estado não possui interesse processual no prosseguimento da persecução penal.

Posto isso, por falta de interesse de agir superveniente, EXTINGO O FEITO, sem análise do mérito.

Transitada em julgado, após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se

Pirapozinho, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA